

R.G. 59703/2020

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -

All'udienza del 1.2.2023 è presente per l'attrice l'Avvocato Nicola Nanni il quale discute la causa riportandosi agli atti di parte.

E', altresì presente, ai fini della pratica forense, il Dottor *Persona_1*

Il Giudice,

all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 15,21.

Il G.O.P. Simone Tablò

R.G. 59703/2020

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Roma

- Sezione XVI civile -

in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.

59703/2020, tra

la Sig.ra *Parte_1* esercente la responsabilità genitoriale sulla minore *Persona_2* quale erede del Sig. *Persona_3* (Avvocato Nicola Nanni);

- attrice -

e la *Controparte_1* in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- convenuta contumace -

ai sensi dell'art.281 *sexies* c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 1.2.2023, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente

SENTENZA

1. Deve, anzitutto, dichiararsi la contumacia della convenuta, essendo stata notificata la citazione introduttiva del presente giudizio nel rispetto dei termini *ex art.163 bis c.p.c.*
2. Nel merito, si rileva come, dalla copia del certificato del Pubblico Registro Automobilistico di Roma, il defunto Sig. *Persona_3* in data 10.3.2016, abbia dichiarato – con relativa sottoscrizione – di aver venduto l'autovettura targata AC 277 WL alla convenuta (cfr. doc.6 del fascicolo attoreo).
Deve, altresì, osservarsi che, nello spazio dedicato all'autenticazione della firma, non compare il nominativo dell'autenticante. Nella medesima porzione della copia della menzionata certificazione, viene indicato il documento di identità del Sig. *Persona_3* che risulterebbe rilasciato il 27.12.2016 (cfr. doc.6 del fascicolo attoreo).
3. Ora, considerato che il Sig. *Persona_3* è deceduto in data 3.11.2015 (cfr. doc.1 del fascicolo attoreo), appare evidente che la dichiarazione di vendita non può essere stata sottoscritta dal predetto *Persona_3* defunto prima della data della stessa attestazione, per di più munito di un documento rilasciato non solo dopo la sua morte, ma addirittura successivamente al giorno della medesima dichiarazione.
4. Ne segue che la certificazione del P.R.A. non costituisce dimostrazione dell'avvenuta vendita.
E' certamente vero che tale trasferimento ben potrebbe essere avvenuto in via verbale ed in data antecedente a quella indicata sulla certificazione (e a quella del decesso del *Per_3* ; peraltro, in mancanza di prova della suddetta vendita, deve ritenersi che l'autoveicolo in questione non sia mai uscito dalla sfera patrimoniale del *de cuius*.
5. Va, da ultimo, osservato, che questo giudicante non può pronunciarsi sulla proprietà del mezzo in questione in capo alla minore *Persona_2* atteso che, in presenza di un'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, una tale decisione rischierebbe di incidere significativamente sugli effetti del beneficio di inventario di cui all'art.490 c.c., se non, addirittura, di vanificare gli stessi.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie la domanda attorea;
- per l'effetto, dichiara che l'esclusivo proprietario dell'autovettura **Org_1** tg. AC 277 WL era il Sig. **Persona_3** già deceduto il 3.11.2015 e che, dunque, la proprietà del predetto mezzo non è mai uscita dal patrimonio del predetto defunto;
- autorizza la trascrizione della presente sentenza presso il competente Pubblico Registro Automobilistico, con esonero di responsabilità del funzionario addetto;
- condanna, infine, la **Controparte_1** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore della minore **Persona_2**
- e, per essa, della Sig.ra **Parte_1** quale esercente la responsabilità genitoriale sulla predetta minore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 279,67.= per esborsi ed euro 4.200,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Sentenza esecutiva *ex lege*.

Roma, 1 febbraio 2023

Il G.O.P. Simone Tablò